长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查报告

长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查组

2020 年 12 月

长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查报告

2020年10月7日上午7时45分左右，位于长安镇涌头社区的红花坑垃圾中转站发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约171万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、城市管理和综合执法分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、监察室（现纪检监察办公室）以及总工会有关人员参加的长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时，聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.广东博海昕能环保有限公司（以下简称博海公司），曾用名：广东博海新能源投资有限公司，统一社会信用代码：91441900692467620C，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：胡声泳，注册资本：58,450万元，成立日期：2009年8月14日，住所：广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋508室，经营范围：环保行业及新能源投资；提供能源效率审计；节能改造方案；节能工程施工及运行维护服务；污水处理；清洁服务；环境卫生管理；市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料；道路普通货运；设备租赁；汽车租赁。

广东博海昕能环保有限公司取得《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，许可内容：城市生活垃圾经营性运输服务。

2.东莞市长能清洁绿化服务有限公司（以下简称长能公司），统一社会信用代码：91441900056765088Y，企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：奚强，注册资本：1000万元，成立日期：2012年12月26日，住所：广东省东莞市南城街道鸿福路102号汇成大厦1栋508室，经营范围：清洁服务、园林绿化服务、园林绿化工程、绿化养护、山坡采石

场生态覆绿工程、植树造林、市政工程、水电安装工程、室内外装饰工程、土石方工程、市政设施维护、江河保洁服务、渠道疏通、水利工程、市政下水道清疏、市政下水道清淤服务、垃圾运输清理服务、市政设施管理、城乡市容管理、环境卫生管理、绿化管理、城市生活垃圾处理；销售：清洁绿化设备、节能环保设备、园林树木、花卉；货物进出口；租赁：机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

东莞市长能清洁绿化服务有限公司取得《东莞市从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，许可经营范围：陆域范围生活垃圾人工清扫。陆域范围日常生活垃圾收集、运输。

3.东莞市端美园林绿化有限公司（以下简称端美公司），统一社会信用代码: 91441900334838874H, 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：尹景森，注册资本：500 万元，成立日期：2015 年 3 月 16 日，住所：东莞市厚街镇珊美社区体育路 27 号建科大厦 603 单元 ，经营范围：园林绿化工程、市政工程、市政设施管理维护、环境卫生管理、清洁服务、园林绿化服务、绿化养护、垃圾运输清理服务；污水处理。

东莞市端美园林绿化有限公司取得《东莞市从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，许可经营范围：陆域范围日常生活垃圾收集、运输。

4.东莞市明国市政园林工程有限公司（以下简称明国公司），统一社会信用代码：91441900MA4ULR560D，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：段庆林，注册资本：1000万元，成立日期：2016年1月27日，住所：东莞市沙田镇稔洲村环保城环保南路，经营范围：建筑施工；园林绿化；室内外装饰工程；通用机械设备租赁服务；城市生活垃圾经营（从事清扫、收集、运输、或处理服务）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、黄土、石材；水利水电工程设计、施工；钢结构工程设计、施工。

（二）事故相关人员情况

1.尹景森，男，汉族，1980年10月出生，东莞市厚街镇人，系端美公司的法定代表人兼总经理，已与端美公司签订劳动合同，负责公司红花坑垃圾中转站的全面工作。

2.陈志杰，男，汉族，1977年5月出生，东莞市厚街镇人，系端美公司的副总经理，已与端美公司签订劳动合同，负责协助总经理主持公司红花坑垃圾中转站的全面工作。

3.蒋坚，男，汉族，1985年5月出生，广东省罗定市人，系端美公司的生产部主管，已与端美公司签订劳动合同，负责公司红花坑垃圾中转站的设备、车辆维修保养，社区垃圾的接收和压缩装箱以及站内的保洁工作等。

4.蒋金才，男，汉族，1985年5月出生，广东省罗定市人，

系端美公司的运输部主管，已与端美公司签订劳动合同，负责公司红花坑垃圾中转站现场垃圾运输、车辆调度、交通事故处理、司机培训考核等工作。

5.李冬梅，女，汉族，1975 年 11 月出生，江西省宁都县人，系端美公司的综合办主管，已与端美公司签订劳动合同，负责组织公司各部门进行安全检查，督促整改隐患并跟踪验证等。

6.梁明国，男，汉族，1972 年 8 月出生，河南省固始县人，系明国公司的总经理，负责公司的全面工作。与明国公司法定代表人段庆林是夫妻关系。

7.丁红昌，男，汉族，1975 年 8 月出生，广西灵山县人，系明国公司的挖掘机驾驶员，未与明国公司签订劳动合同，劳动报酬为 8500 元/月，负责在红花坑垃圾中转站驾驶挖掘机把垃圾上料装车。持有挖掘机操作工的职业资格证书。

8.柏长海，男，汉族，1973 年 3 月出生，四川省开江县人，系端美公司的生产部垃圾操作工，已与端美公司签订劳动合同，主要负责红花坑垃圾中转站的垃圾库指定位置清理垃圾运输车垃圾箱的垃圾。

9.李占松，男，汉族，1975 年 5 月出生，安徽省临泉县人，系端美公司的生产部垃圾操作工，已与端美公司签订劳动合同，主要负责红花坑垃圾中转站的垃圾库指定位置清理垃圾运输车垃

圾箱的垃圾。

10.高伦俊，男，汉族，1966 年 7 月出生，四川省开江县人，系端美公司的生产部垃圾清洁工，已与端美公司签订劳动合同，主要负责红花坑垃圾中转站的垃圾库外的保洁工作。

11.唐朝龙，男，汉族，1979 年 11 月出生，重庆市开县人，系端美公司的生产部垃圾清洁工，已与端美公司签订劳动合同，主要负责红花坑垃圾中转站的垃圾库外的保洁工作。

（三）红花坑垃圾中转站基本情况

1.红花坑垃圾中转站概况。红花坑垃圾中转站是非压缩式的垃圾转运站，在 2010 年的年底完成设施建设，并在 2011 年开始投入使用，设计使用年限为 20 年，占地面积约 5 亩，垃圾处理能力约 1000 吨/天，主要承担长安镇行政管辖区域内产生的生活垃圾分拣、打包、转运工作。

2.垃圾中转处理的工艺流程。长安镇内各社区环卫垃圾收集车装载垃圾进入红花坑垃圾中转站，按照站内指示停靠相应垃圾泊位进行倾倒卸料作业，挖掘机将垃圾上料装入垃圾中转站的垃圾运输车垃圾箱内，操作工对泊位周边散落的垃圾进行清扫，压实垃圾箱封盖装车后，经垃圾运输车运往垃圾焚烧厂作进一步处理。清洁工对垃圾运输车出站期间散落在垃圾库外地面的部分垃圾进行清扫。

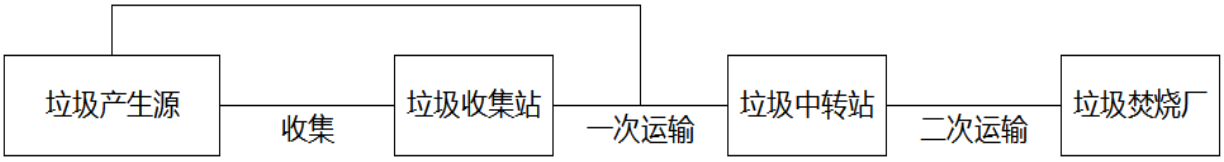


图 1 常规垃圾转运系统工艺路线图

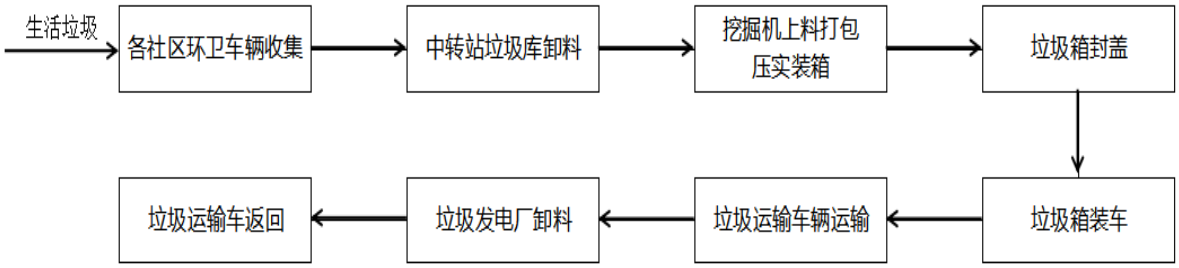


图 2 垃圾中转处理工艺流程示意图

3.红花坑垃圾中转站项目合同签订情况

（1）东莞市长安镇人民政府与广东博海新能源投资有限公司（现广东博海昕能环保有限公司）签订的《长安镇垃圾处理项目合同书》。2010 年 9 月 21 日，东莞市长安镇人民政府（甲方）将长安镇生活垃圾压缩、运输及焚烧的垃圾处理项目发包给广东博海新能源投资有限公司（乙方）。

承包范围约定“本合同的垃圾处理地域范围为长安镇行政管辖的所有区域，该地域范围产生的国家允许进入垃圾焚烧的各种垃圾均为处理对象。由乙方负责垃圾的分拣及压缩，并运至厚街垃圾焚烧发电厂进行焚烧。”

承包日期约定“承包期：以垃圾转运焚烧之日为起始日（乙方确认甲方提供的中转站建设用地，并经过三个月中转站施工建设

期），承包期限为 25 年。”

承包方式约定“……建设用地由甲方提供，乙方根据甲方提供的土地面积建造相应标准的中转站……”“中转站土建、压缩设备及运输设备的采购全部由乙方负责……”

双方责任及权利约定“乙方责任及权利确保工人遵守环卫部门有关管理规定，并按有关安全规定进行工作。乙方工人如有违纪违法所发生的的工伤意外事故，甲方均不负任何责任。”

（2）广东博海新能源投资有限公司（现广东博海昕能环保有限公司）与东莞市长能清洁绿化服务有限公司签订的《东莞市长安镇垃圾处理项目合同书》。2012 年 9 月 25 日，广东博海新能源投资有限公司（甲方）将长安镇垃圾经分拣回收利用、压缩后密封运输至厚街垃圾焚烧发电厂焚烧处置的承包项目发包给东莞市长能清洁绿化服务有限公司（乙方）。

承包范围约定“本合同的垃圾处理地域范围为长安镇行政管辖的所有区域，该地域范围产生的国家允许进入垃圾焚烧的各种垃圾均为处理对象。由乙方负责垃圾的分拣回收利用、压缩并运至厚街垃圾焚烧发电厂焚烧处置。”

承包期约定“东莞市长安镇人民政府认可甲方作为长安镇垃圾焚烧处理单位的有效期内，乙方的承包期为自 2012 年 10 月 1 日开始至 2036 年 2 月 29 日结束……”

承包方式约定“中转站建造含土建、分拣、压缩设备、运输设备及其他相关设备，在乙方承接本项目前已完成投资建设并投入使用，乙方负责出资承接了本项目的全部资产及业务，并负责办理完资产的移交、产权变更至乙方名下及相关过户登记手续……”

双方责任及权利约定“在承包期内，未经甲方同意，乙方不得擅自将中转站运营分包或转包等……”

（3）东莞市长能清洁绿化服务有限公司与东莞市端美园林绿化有限公司签订的《承包合同》。2015 年 3 月 31 日，东莞市长能清洁绿化服务有限公司（甲方）将长安镇涌头红花坑垃圾中转站的垃圾装箱、压缩及转运业务承包给东莞市端美园林绿化有限公司（乙方），并由乙方负责垃圾中转站的日常运营。

合同有效期限约定“本合同自 2015 年 4 月 1 日起生效，合同有效期为 3 年。合同到期后，如甲乙双方无异议，双方合同自动顺延一个承包周期（3 年）……”另外，双方签订的《补充协议一》约定“原《承包合同》有效期延长至 2024 年 3 月 31 日。”

甲方的权利与责任约定“甲方负责将两垃圾中转站的全部建筑物及配套的设施按现状交付乙方使用……”

乙方的权利与责任约定“乙方必须严格遵守甲方提出的相关要求及制度，并严格要求乙方的员工做好安全生产……”

（4）东莞市端美园林绿化有限公司与东莞市明国市政园林工

程有限公司签订的《钩机清运垃圾合同》。2017 年 6 月 1 日，东莞市端美园林绿化有限公司将挖掘机（钩机）清运垃圾的业务发包给东莞市明国市政园林工程有限公司，钩机清运垃圾费用按 7 元/吨计算。另外，根据东莞市明国市政园林工程有限公司签订的《安全生产承诺书》，向东莞市端美园林绿化有限公司承诺“工作期间，因我方人员责任或因我方对作业现场管理不善等原因，发生生产安全事故、火灾事故、治安案件及刑事案件的，由我方承担全部责任……”“接受项目工作区域的安全管理工作，负责对所属工作人员进行包含但不限于生产、生活、消防、交通等的安全教育和培训，指定专人负责日常安全管理工作并接受贵司的监督指导；对工作区域、工作内容进行安全指导和检查，对检测发现的安全隐患，及时进行整改……”

4.红花坑垃圾中转站组织管理架构。红花坑垃圾中转站的实际运营单位为东莞市端美园林绿化有限公司，公司设总经理和副总经理，下设生产部、运输部以及综合办等三个职能部门。

公司管理人员主要有总经理尹景森，副总经理陈志杰，生产部主管蒋坚，运输部主管蒋金才，以及综合办主管李冬梅。

事故发生前，公司共有员工 42 人，其中，生产部有 12 人，运输部 20 人，综合办 5 人，以及外包服务的挖掘机驾驶员 3 人，公司无专职安全管理人员。

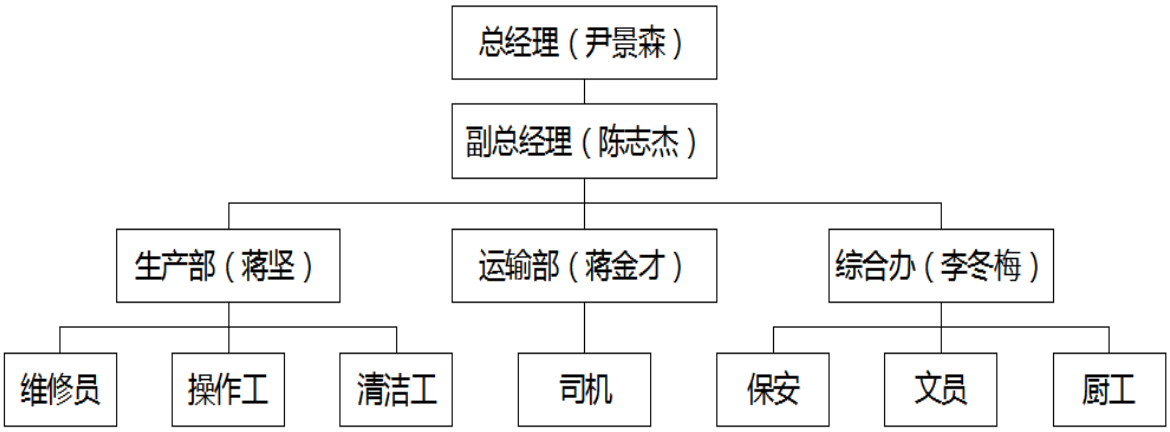


图 3 东莞市端美园林绿化有限公司的实际组织管理架构图

5.唐朝龙、李占松、高伦俊等人与东莞市端美园林绿化有限公司签订的《红花坑垃圾中转站操作工、清洁工责任承诺书》。承诺书上载明“二、服从公司领导和部门负责人的管理……”“九、上班时间严禁捡废品，预防发生安全事故……”另外，经调查，东莞市端美园林绿化有限公司的操作工和东莞市明国市政园林工程有限公司的挖掘机在同一作业区域（垃圾库内）存在交叉作业的情况。

（四）事故机械设备情况

事故的机械设备是一台液压挖掘机，产品名称“神钢牌”挖掘机，产品型号 SK200-8，产品等级合格，出厂日期 2011 年 7 月，制造厂家为杭州神钢建设机械有限公司，出厂编号 YN12-H4370，发动机号 J05ETAP24334，液压泵号 116C2591，控制阀号 11613542，由梁明国在 2012 年 3 月从广东川德机械有限公司购买，权属东莞

市明国市政园林工程有限公司，自 2017 年 6 月被安排在红花坑垃圾中转站用于垃圾清运上料装车。

（五）事故现场情况

事故现场位于长安镇涌头社区长塘路红花坑垃圾中转站内，其东面是深圳市，南面是德政东路，西面是莞长路，北面是莲花湖（如图 4 所示）。红花坑垃圾中转站垃圾库主体由砖墙和铁皮棚房顶搭建而成（如图 5 所示），分隔为垃圾库作业区 A 区、B 区以及其他区域等三个区间。

中心现场位于红花坑垃圾中转站垃圾库作业区 A 区，其东侧是一水泥空地，南侧是一通道，西侧是垃圾库作业区 B 区，北侧是一其他区域（如图 6 所示）。垃圾库作业区 A 区设置有四出入口（如图 7 所示），出入口上悬挂有一“注意安全 闲人免进”的警示标志牌（如图 8 所示）。垃圾库作业区 A 区内垃圾凌乱（如图 9 所示），停放一台液压挖掘机（如图 10 所示）。

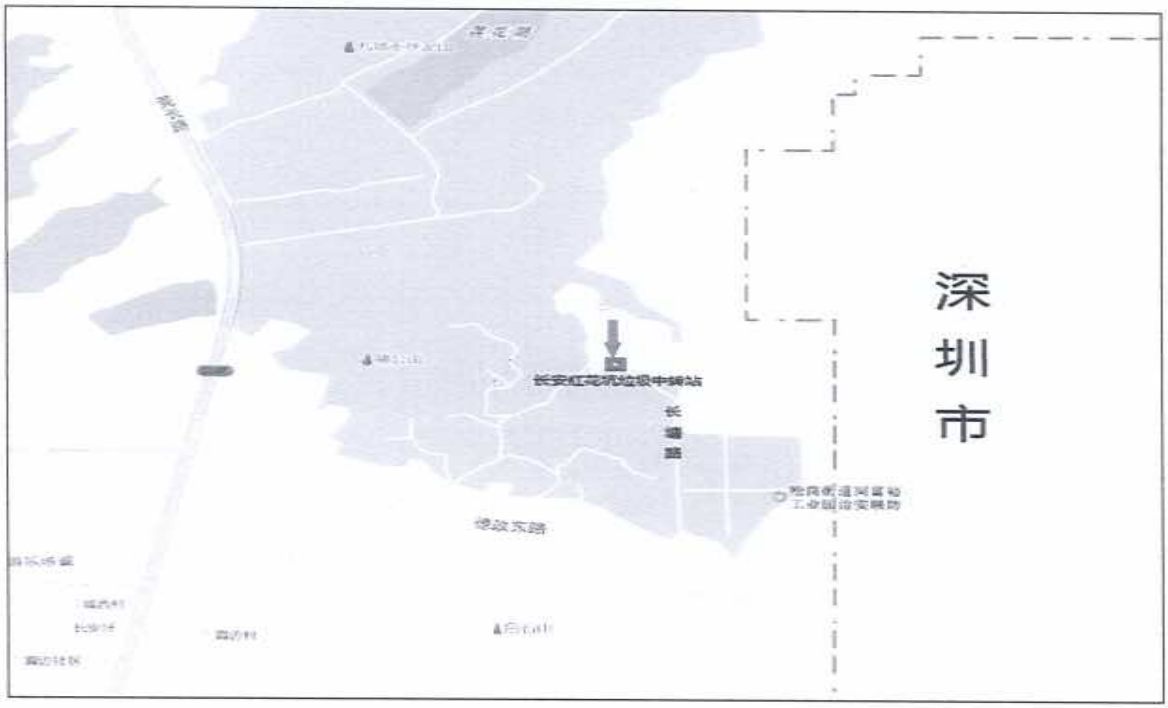


图 4 红花坑垃圾中转站现场方位示意图



图 5 红花坑垃圾中转站情况

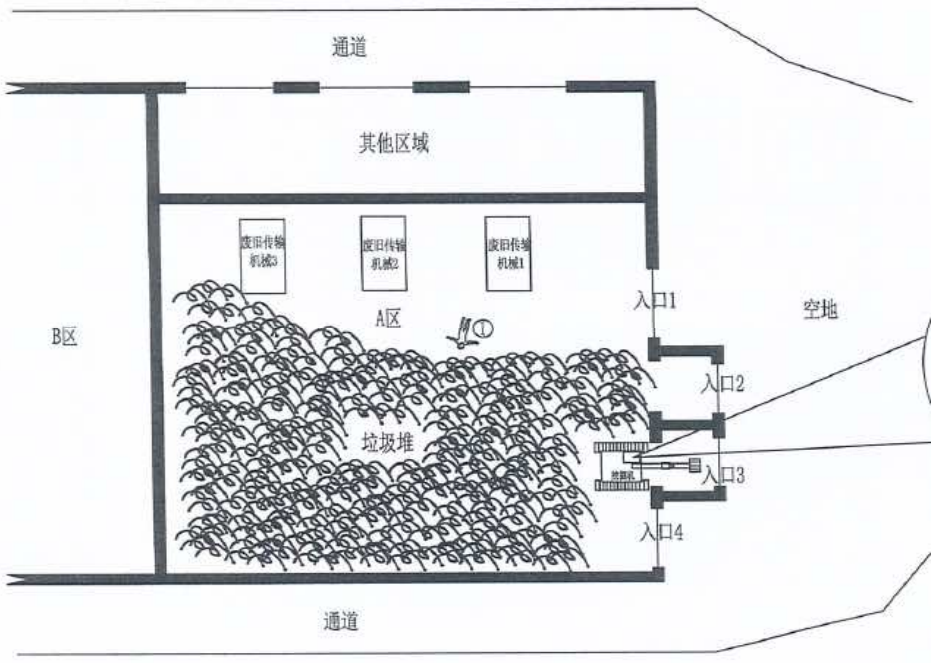


图 6 垃圾库作业区 A 区现场平面示意图



图 7 垃圾库作业区 A 区情况



图 8 警示标志设置情况



图 9 垃圾库作业区 A 区内情况

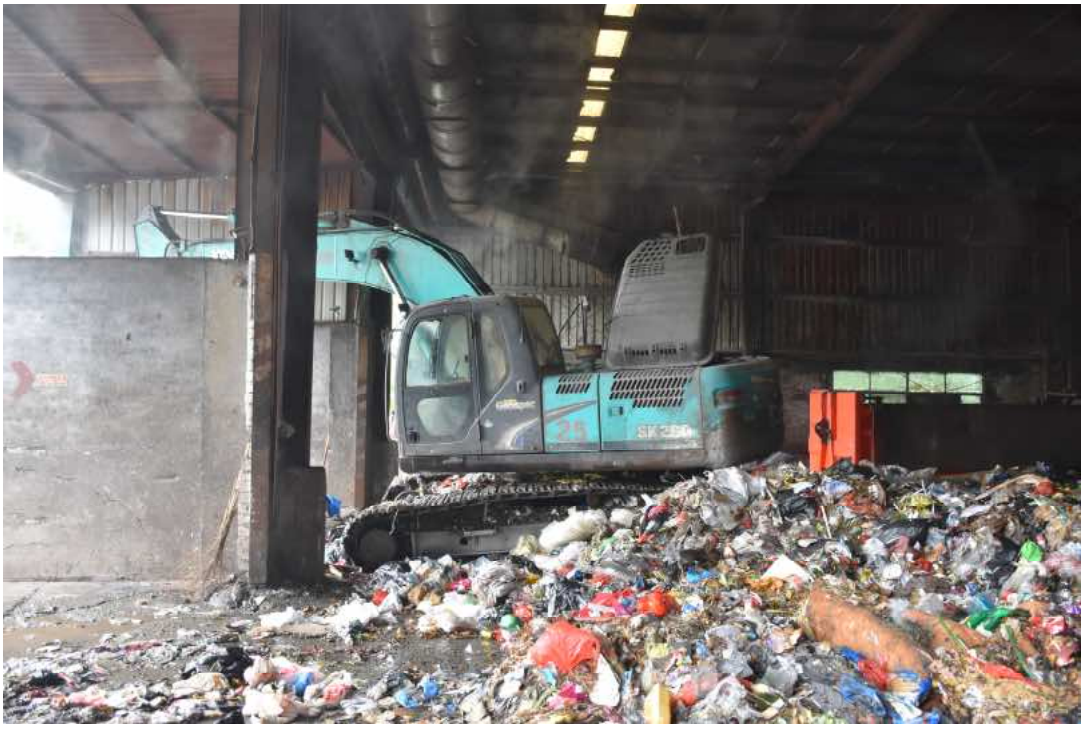


图 10 垃圾库作业区 A 区内情况

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取现场有关监控视频，同时对有关现场人员进行询问，查明事故经过如下:

2020 年 10 月 7 日 7 时左右起，唐朝龙、高伦俊、李占松等人进入垃圾库作业区 A 区捡拾垃圾。

7 时 21 分 22 秒起，丁红昌驾驶挖掘机对垃圾库作业区 A 区的垃圾进行上料装入垃圾车箱作业。

7 时 44 分 40 秒至 7 时 45 分 05 秒，丁红昌驾驶挖掘机操作挖臂刚好以铲斗将垃圾连同唐朝龙一同勾起放入垃圾箱内。

7 时 52 分至 7 时 55 分左右，李占松、高伦俊等人，在垃圾堆里面发现唐朝龙的尸体。随后，蒋坚等人来到垃圾库作业区 A 区事故现场。同时，拨打电话报警。



图 11 现场监控视频情况（挖掘机铲斗将要勾起唐朝龙）



图 12 现场监控视频情况（挖掘机将唐朝龙勾起放入垃圾箱）

（二）应急救援情况及评估

8 时 30 分左右，公安民警到达事故现场，并对现场警情进行处置。随后，医护人员到达现场，并对唐朝龙进行抢救后，证实唐朝龙无生命体征。公安法医等有关人员将唐朝龙抬出垃圾库进行初步尸检。

9 时 37 分至 10 时 36 分，公安刑警对事故现场进行现场勘验。

应急管理、城市管理和综合执法等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，并按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高度重视，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，端美公司积极与死者唐朝龙的家属沟通协调，并对其进行安抚。2020 年 10 月 26 日，端美公司与死者唐朝龙的家属就赔偿补偿问题达成协议，双方签订了《协议书》，约定相互配合到相关部门办理工伤保险理赔手续，由相关部门依法赔付一次性丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金 91 万元，

并由端美公司另外支付给死者唐朝龙的家属 80 万元。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成 1 人死亡。具体情况如下:

死者唐朝龙，男，系端美公司的员工。根据广东省东莞市长安镇公安司法鉴定中心出具的鉴定书（长安公（司）鉴（法尸）字〔2020〕66 号），鉴定意见显示唐朝龙符合胸背部受巨大钝性外力挤压致双侧多处多发肋骨骨折、左侧肺动静脉及右侧肺动脉破裂引起创伤性休克死亡。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约 171 万元，主要包括死者唐朝龙的一次性丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金，以及端美公司支付给死者唐朝龙家属的赔偿款。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.唐朝龙，在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾，将自己置身于危险位置。

2.丁红昌，在驾驶操作挖掘机时，视线被垃圾堆遮挡，未认真观察垃圾库内垃圾堆附近的情况，操作铲斗勾起唐朝龙放入垃圾箱内。

（二）间接原因

1.东莞市端美园林绿化有限公司，安全生产主体责任不落实，未采取技术、管理措施及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患；在本公司与东莞市明国市政园林工程有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.尹景森，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患。

3.东莞市明国市政园林工程有限公司，安全生产主体责任不落实，未对丁红昌等从业人员进行挖掘机操作等安全生产教育培训；未建立事故隐患排查治理制度；在本公司与东莞市端美园林绿化有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

4.梁明国，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，未建立健全本单位安全生产责任制；未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（三）事故性质

经调查认定，长安镇“10·7”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、履职情况

（一）事故有关单位安全管理履职情况

1.东莞市端美园林绿化有限公司，作为红花坑垃圾中转站的实际运营单位，已建立安全生产责任制、安全生产各项规章制度以及各岗位安全操作规程；已为从业人员提供劳动防护用品；已组织开展安全生产教育培训；已建立并开展安全检查和事故隐患排查治理制度。但是，未采取技术、管理措施及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患；在本公司与东莞市明国市政园林工程有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.尹景森，作为东莞市端美园林绿化有限公司的法定代表人兼主要负责人，已建立健全本单位安全生产责任制；已组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；已组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；已及时、如实报告生产安全事故。但是，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除唐朝龙等从业人

员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患。

3.东莞市明国市政园林工程有限公司，作为红花坑垃圾中转站的挖掘机垃圾上料装车业务的承包单位，未对丁红昌等从业人员进行挖掘机操作等安全生产教育培训；未建立事故隐患排查治理制度；在本公司与东莞市端美园林绿化有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

4.梁明国，作为东莞市明国市政园林工程有限公司的主要负责人，未建立健全本单位安全生产责任制；未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

5.广东博海昕能环保有限公司，作为红花坑垃圾中转站项目的发包单位，已与东莞市长能清洁绿化服务有限公司签订《安全生产目标责任书》《长安生活垃圾转运站安全管理责任书》《2018年度安全生产责任书》《安全环保管理协议书》，约定各自的安全生产管理职责；但是，未对红花坑垃圾中转站项目的安全生产工作进行统一协调、管理。

6.东莞市长能清洁绿化服务有限公司，作为红花坑垃圾中转站

项目的发包单位，已与东莞市端美园林绿化有限公司签订《安全生产目标责任书》《长安生活垃圾转运站安全管理责任书》《2018年度安全生产责任书》《安全环保管理协议书》，约定各自的安全生产管理职责；但是，对红花坑垃圾中转站项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并督促承包单位消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患。

（二）监管部门安全监管履职情况

东莞市城市管理和综合执法局长安分局，作为环卫行业的监管部门，自2020年3月起与长安镇公用事业服务中心合署办公，就红花坑垃圾中转站的监督管理工作配备了专职检查人员2名，基本按照每个工作日不少于一次的频次对企业现场管理进行监督。据统计，今年截至事故发生日，共出动检查人员483人次，组织公司开展安全生产约谈会议6次，排查整改各类安全隐患9处。其中，在2020年3月9日、3月25日、6月15日，均排查出公司员工擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患，并已督促公司有关负责人严加管理。

六、事故责任及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对长安镇“10·7”一般机械伤

害事故有关责任单位及人员作如下处理:

（一）建议免予追究责任人员

唐朝龙，作为东莞市端美园林绿化有限公司的红花坑垃圾中转站的清洁工，在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾，将自己置身于危险位置，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员

丁红昌，作为东莞市明国市政园林工程有限公司的红花坑垃圾中转站的挖掘机驾驶员，驾驶操作挖掘机时未认真观察垃圾库内垃圾堆附近的情况，操作铲斗勾起唐朝龙放入垃圾箱内，对事故的发生负有责任。因其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关立案侦查，移交司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1.东莞市端美园林绿化有限公司,作为红花坑垃圾中转站的实际运营单位，安全生产主体责任不落实，未采取技术、管理措施及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患；在本公司与东莞市明国市政园林工程有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全

事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

2.尹景森，作为东莞市端美园林绿化有限公司的法定代表人兼主要负责人，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

3 东莞市明国市政园林工程有限公司，作为红花坑垃圾中转站的挖掘机垃圾上料装车业务的承包单位，安全生产主体责任不落实，未对丁红昌等从业人员进行挖掘机操作等安全生产教育培训；未建立事故隐患排查治理制度；在本公司与东莞市端美园林绿化有限公司的交叉作业区内进行生产经营活动，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

4.梁明国，作为东莞市明国市政园林工程有限公司的主要负责人，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，未建立健全本单位安全生产责任制；未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

未督促、检查本单位的安全生产工作；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

（四）建议企业依据内部规章制度和管理规定处理的人员

1.陈志杰，作为东莞市端美园林绿化有限公司的副总经理，未认真履行公司规定的安全管理职责，未及时消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患。建议由东莞市端美园林绿化有限公司按照公司有关规章制度和管理规定对其进行处理。

2.蒋坚，作为东莞市端美园林绿化有限公司的生产部主管，未认真履行公司规定的安全管理职责，未及时发现并制止唐朝龙等从业人员擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的行为。建议由东莞市端美园林绿化有限公司按照公司有关规章制度和管理规定对其进行处理。

3.李冬梅，作为东莞市端美园林绿化有限公司的综合办主管，未认真履行公司规定的安全管理职责，未就唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患，督促公司各部门进行及时整改，未进行及时跟踪验证。建议由东莞市端美园林绿化有限公司按照公司有关规章制度和管理规定对其

进行处理。

东莞市端美园林绿化有限公司对上述有关人员的处理结果报镇应急管理部门备案。

（五）其他建议

1.广东博海昕能环保有限公司，作为红花坑垃圾中转站项目的发包单位，未对红花坑垃圾中转站项目的安全生产工作进行统一协调、管理。建议由应急管理部门依法对其进行处理。

2.东莞市长能清洁绿化服务有限公司，作为红花坑垃圾中转站项目的发包单位，对红花坑垃圾中转站项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并督促承包单位消除唐朝龙等从业人员长期在挖掘机作业同时擅自进入垃圾库内捡拾垃圾的事故隐患。建议由应急管理部门依法对其进行处理。

3.东莞市城市管理和综合执法局长安分局，作为环卫行业的监管部门，履行对红花坑垃圾中转站的安全监管职责不到位，虽然已多次对红花坑垃圾中转站的安全生产工作进行监督检查，但是对多次发现的同类安全问题未作进一步处理，未能彻底消除事故隐患。建议责成东莞市城市管理和综合执法局长安分局向东莞市长安镇人民政府作出深刻书面检查，认真总结和汲取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。同时，建议由纪检监察部门对有关负责同志进行谈话提醒。

4.建议将该起事故通报给东莞市长安镇人民政府，由镇人民政府要求相关部门对红花坑垃圾中转站项目及其有关生产经营单位加强管理。

5.事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

如监察机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌渎职犯罪的，则按照司法程序进行处理。

七、事故防范和整改措施

长安镇“10·7”一般机械伤害事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）落实主体责任。东莞市端美园林绿化有限公司、东莞市明国市政园林工程有限公司要深刻汲取事故经验教训，举一反三、查缺补漏，完善安全生产各项规章制度，切实做到制度制定规范有效，制度落实坚定有力；要加强安全生产教育培训的开展力度，确保从业人员清楚知悉作业场所的安全风险，切忌“签字走过场”的情况；要强化现场安全管理，健全机构设置和人员配备，及时发现并消除从业人员“三违”作业的事故隐患；在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）强化行业监管。东莞市城市管理和综合执法局长安分局要认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，深刻汲取经验教训，建立健全覆盖全系统的安全生产责任体系，进一步明确监管职责，细化日常监管事项，加大对红花坑垃圾中转站安全生产工作的检查、监督、考核力度，按照安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位的要求，切实做好各项安全生产监管工作。

（三）提高安全认识。广大垃圾清运从业人员应当主动了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。同时，严格遵守本单位的各项安全生产规章制度，并积极对本单位的安全生产工作提出意见以及建议，共同参与并营造安全生产的大氛围。

（四）加强发承包管理。广东博海昕能环保有限公司、东莞市长能清洁绿化服务有限公司等发包单位要强化源头把关，认真考察和严格审查承包单位安全管理的能力和状况，梳理安全生产管理事项，签订专门的安全生产管理协议，进一步明确各自的安全生产管理职责；要加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现并督促消除生产安全事故隐患。

附件：长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查组签名表

长安镇“10·7”一般机械伤害事故调查组

2020 年 12 月 22 日